

고를 당해 상해를 입게 되자 甲과의 사이에 “甲의 승용차 운행으로 인하여 타인에게 발생한 일체의 손해를 배상하여 줄 책임이 있다”는 내용으로 책임보험 계약을 체결한 보험회사 丙을 상대로 위 사고로 인한 손해배상청구의 소를 제기하였다. 乙은 위 소송에서 “甲의 승용차가 녹색 보행자신호등이 켜진 횡단보도를 지나던 乙을 충돌하였다”고 주장하였고, 이에 대해 丙은 “甲의 승용차가 횡단보도 앞 정지선에 정지하고 있었는데, 그 당시 갑의 바로 뒤에서 丁이 운행하던 승용차에 의한 충돌의 충격으로 인하여 횡단보도로 진입하게 됨으로써 사고에 이르게 된 것”이라고 주장하였다. 법원이 심리한 결과 “甲의 승용차가 녹색 보행자신호등이 켜진 횡단보도로 진입한 사실”에 대해서는 심증을 형성하였으나, “甲의 승용차가 정지된 상태에서 바로 뒤에서 운행하던 승용차에 의한 충격의 결과로 횡단보도로 진입하게 된 것이라는 사실”에 대해서는 심증을 형성하지 못하였다면, 법원은 甲의 과실을 인정할 수 있는가? (20점)

문1. 甲은 2022. 1. 5. 乙과의 사이에서 甲 소유의 X부동산을 乙에게 매도하는 내용의 매매계약을 체결하였다. 甲은, 乙이 매매대금을 지급하지 않았다고 주장하면서, 2022. 6. 3. 乙을 상대로 매매대금 2억 원의 지급을 구하는 소송을 제기하였다. 위 소송의 제1심은 2023. 5. 20. 변론종결되었다. 한편, 丙은 甲에 대하여 1억 원의 대여금 채권을 가지고 있음이 인정되어 위 매매대금채권에 대한 압류 및 추심명령을 받았고 이는 甲과 乙에게 송달되어 2022. 9. 25. 확정되었다. 丙이 위 압류 및 추심명령을 근거로 2022. 12. 1. 乙을 상대로 추심의 소를 제기하였다면, 위 추심의 소는 적법한가?(추심의 소의 사실심 변론종결시까지 매매대금지급청구의 소가 확정되지 않고 소송계속 중임을 전제로 할 것) (20점)

문2. 甲은 乙로부터 2억 원을 차용하면서 乙에게 甲 소유의 Y부동산에 관하여 저당권을 설정하고 乙명의로 저당권설정등기를 마쳐주었다. 그 후 甲은 乙에게 위 저당권에 기한 피담보채무를 전부 변제하였다고 주장하면서 乙을 상대로 저당권설정등기의 말소를 구하는 소송을 제기하였다. 법원의 심리결과, 피담보채무를 전부 변제하였다는 甲의 주장은 사실이 아니고 아직 5백만 원의 피담보채무가 남아있다는 乙의 주장이 사실인 것으로 밝혀진 경우, 법원은 위 소송에서 어떤 판결을 내려야 하는가? (20점)

문3.

甲은 乙에 대한 대여금 채권이 있음에도 그 변제기가 지나도록 이를 변제받지 못하자 乙을 대위하여 丙을 상대로 乙이 丙에 대하여 가지고 있는 매매대금채권의 지급을 구하는 소를 제기하였다.

(1) 위 소송계속 중 丙이 甲과 乙 사이의 대여금 채권의 존재에 관하여 자백한 경우 이는 구속력이 생기는가?(5점)

(2) 법원이 심리한 결과 甲과 乙 사이의 대여금채권의 존부에 관하여는 심증이 형성되지 않았지만, 乙과 丙 사이의 매매대금채권은 존재하지 않는다는 확신이 생긴 경우, 법원은 甲의 청구를 기각하는 판결을 선고할 수 있는가? (15점)

문4.

乙은 녹색 보행자신호등이 켜진 횡단보도를 건너다가 甲의 승용차와 충돌하는 사